

Notiz_Sebastian.txt

Notiz – Mandantengespräch Sebastian Bräutigam

Datum: 20.05.2026, ca. 10:30 Uhr (Telefonat)

Dauer: ca. 35 Minuten

Mitschrift durch: [Kanzlei]

=== ROHMITSCHRIFT (teilweise verbatim) ===

Also ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Das war einfach ein Albtraum. Wir sind seit Jahren nicht mehr in Urlaub gewesen, wegen Corona und allem, und jetzt das. Meine Frau und ich hatten uns das so genau geplant, zwei Wochen Thailand, die Kinder haben sich so gefreut. Und dann auf dem Rückweg sowas.

Also: Am 11. April, abends, wir sind schon am Gate, Noor schläft fast im Kinderwagen (die ist ja erst fünf), da kommt plötzlich eine Durchsage – auf Thai und dann auf Englisch – dass der Flug PSA 4472 wegen "technical reasons" nicht stattfinden kann. Kein Deutsch, wohlgemerkt! Meine Frau versteht kein Englisch gut genug und hat erst gefragt, was das heißt.

Dann haben wir uns zum Schalter geschleppt, Schalter 87 war das, die ganze Familie mit Gepäck. Und was sagt der Mitarbeiter? "Technical problems, no vouchers, come back tomorrow, we don't know which flight." Das wars. Punkt. Kein Hotel, keine Gutscheine, nix. Ich hab das aufgeschrieben (das Foto mit dem Zettel ist dabei, IMG_2451 oder so).

Meine Frau war kurz davor zu weinen. Noor fing dann auch an zu weinen, die hat nicht verstanden warum wir nicht nach Hause fahren. Das hat eine halbe Stunde gedauert bis ich überhaupt gecheckt hatte was los ist. Mika fragt die ganze Zeit "Wann fliegen wir Papa? Wann fliegen wir?" – ich konnt ihm nichts sagen.

Wir mussten dann selbst ein Hotel suchen um ein Uhr nachts. Mövenpick, das war das einzige was noch verfügbar war in der Nähe. Nicht billig, da kann ich Ihnen sagen. Hab alles mit der Kreditkarte bezahlt, Visa. Belege sind alle dabei.

Das Hotel war ok, aber wir haben zwei Zimmer gebraucht wegen der Kinder, die Kinder haben bei Linnea geschlafen (die ist ja 12, die hat das einigermaßen verkraftet), und Yasmin und ich in dem anderen. Noor hat die Nacht über kaum geschlafen, weint immer wieder auf, das war wirklich zermürend.

Und dann: PSA sagt uns am nächsten Tag, der früheste Flug ist der PSA 4476 am 14. April um vier Uhr früh!! Das sind über zwei Tage später! Wir waren bis zum 14. früh in Bangkok. Angekommen in Frankfurt ungefähr halb zwölf mittags am 14. Ursprünglich sollten wir am 12. früh um kurz nach halb sieben ankommen. Das ist also 53 Stunden Verspätung oder so.

Das Schlimmste ist: Yasmin hatte am 14. Frühdienst in der Kinderklinik Hamburg. Sie ist Kinderärztin (das wissen Sie ja). Der Dienst hat um 6:00 Uhr früh angefangen. Die musste absagen, das war ihr erster Dienst nach dem Urlaub. Ob wir da auch Ansprüche haben? Verdienstausfall? Das hat sie mich gefragt. Ich weiß es nicht. Vielleicht klären Sie das?

Jetzt zum Rechtlichen: Ich hab mich ein bisschen informiert, ich bin zwar Architekt aber ich lese viel. Diese VO 261 aus 2004, da steht doch drin 600 Euro pro Person wenn der Flug annulliert wird und man mehr als vier Stunden Verspätung hat bei Langstrecke, oder? 5 Personen mal 600 Euro wären 3.000 Euro.

Plus wir haben selbst bezahlt: Hotel ungefähr 387 Euro, Essen ich schätze 110 Euro, Taxi zweimal zum Flughafen 48 Euro. Macht zusammen ungefähr 3.500 Euro.

Pacific Sky hat mir zweimal geantwortet. Einmal haben die gesagt "außergewöhnliche Umstände wegen technischer Prüfung am Triebwerk" – ich hab danach gegoogelt und da steht bei Wikipedia sogar irgendwas von EuGH Wallentin-Hermann, dass technische Probleme eben KEINE außergewöhnlichen Umstände sind. Stimmt das so? Ich hoffe ich hab das richtig verstanden.

Und dann die zweite Mail: Vollmacht. Die wollten für jeden einzelnen Passagier eine Originalvollmacht, für die Kinder mit Unterschriften von mir UND meiner Frau, notariell beglaubigt noch dazu! Das ist doch Schikane oder? Ich hab schon mal eine Vollmacht aufgesetzt (die liegt auch dabei, hab das selbst gemacht) aber die war anscheinend nicht gut. Yasmin hatte keine Zeit zum Unterschreiben gehabt und ich hab vergessen die Kinder reinzuschreiben. Da liegt also noch was zu tun.

Ich hab auch eine Rechtsschutzversicherung, HUK-Coburg, schon seit Jahren. Ich glaube die deckt sowas ab? Sie haben ja wahrscheinlich mehr Erfahrung damit als ich. Können Sie das prüfen? Ich frag bei HUK nach ob die das übernehmen. Deckungszusage beantragen oder wie das heißt.

Verjährung: Das macht mir Sorgen. Im Internet steht überall unterschiedliches. Einer sagt 3 Jahre, einer sagt es verjährt schon nach 2 Jahren, und ein Anwaltsblog schreibt was von "Ende des Jahres". Können Sie mir sagen wann das verjährt? Ich will das jetzt schnell angehen bevor was passiert.

Ach ja, ich hab auch noch einen WhatsApp-Screenshot wo meine Frau mit ihrer Schwester Leila geschrieben hat in der Nacht, das zeigt wie chaotisch das war. Und ein Foto von einem Zettel den ich am Schalter geschrieben hab (Handy-Foto). Kann ich das alles zuschicken? Ich scan dann noch die Papierquittungen ein.

Noch was: Die Kinder. Linnea hat das ganz gut weggesteckt, die ist ja schon 12 und hat ein Buch dabei gehabt. Mika war das alles viel zu aufregend, der hat nachher noch eine Woche von "dem Flugzeug das kaputt war" geredet. Und Noor – das arme Kind hat in der zweiten Nacht Fieber bekommen, wir dachten erst es ist von der Aufregung, mussten dann Ibuprofen kaufen im Supermarkt. Das ist dann auch mit im Beleg drauf.

Ich hätte noch eine Frage zu den Zinsen – die Anwaltsseiten schreiben immer was von Zinsen ab Mahnung. Ist das relevant? Wie viel wären das?

Und: Soll ich jetzt noch mal selbst an PSA schreiben? Oder lieber nicht mehr, jetzt wo Sie das übernehmen?

Ich stehe voll hinter der Sache. Die sollen zahlen.

=== ENDE MANDANTENNOTIZ ===

Rechtsanwaltliche Einschätzung (vorläufig, nach Aktenlage):

- Ausgleichsanspruch gem. Art. 7 Abs. 1 lit. c VO (EG) 261/2004 = 600 EUR/Pax -> 3.000 EUR substantiiert gegründet; PSA-Einwand "außergewöhnliche Umstände" nicht tragfähig für reguläre Triebwerksprüfung: EuGH 22.12.2008 – C-549/07 Wallentin-Hermann (technische Defekte grundsätzlich kein außergewöhnlicher Umstand), bestätigt durch EuGH 17.09.2015 – C-257/14 van der Lans
- Betreuungsleistungen Art. 9 VO 261/2004 nicht erbracht -> erstattungsfähige Auslagen
- Verdienstausfall Yasmin: Prüfung Schadenersatz gem. § 280 BGB / Art. 12 VO 261/2004

- > Dienstplan + Verdienstnachweis Kinderklinik anfordern
- Vollmacht: Neu aufsetzen, alle 5 Passagiere, beide Elternteile für Minderjährige
- Rechtsschutz HUK-Coburg: Deckungsanfrage durch Kanzlei
- Verjährung: § 195 BGB (3 Jahre), Beginn Schluss des Jahres der Entstehung (31.12.2026), Ablauf 31.12.2029 -> kein unmittelbarer Handlungsdruck, aber Schlichtung (söp) zeitnah
- Zinsen: 5 Pp. über Basiszinssatz gem. § 288 Abs. 1 BGB ab Verzugseintritt (30.04.2026)

Email_Yasmin_an_Sebastian_Dienstausfall.eml

Von	Yasmin Zaytuna <y.zaytuna@gmx.de>
An	Sebastian Bräutigam <s.braeutigam82@web.de>
Datum	Thu, 28 May 2026 21:47:00 +0200
Betreff	Unterlagen Dienst 14.4. – bitte an die Kanzlei weiterleiten

Hallo Schatz,

anbei endlich die Sachen von der Personalabteilung, hat ja ewig gedauert. Kannst du das bitte gesammelt an den Anwalt weiterleiten? Ich schaffs diese Woche nicht mehr, Spätdienst.

Kurz zusammengefasst was da drinsteht bzw. was ich der Personalerin (Frau Wienholt) erzählt habe:

1. Frühdienst am 14.04. war von 6:00 bis 14:30 eingeteilt, Station K2. Ich hab am 12.4. nachts aus Bangkok per Mail abgesagt und nochmal am 13.4. telefonsich mit der Stationsleitung.
2. Die Klinik hat mir den 14.4. NICHT als Urlaub abgezogen sondern als "unbezahlte Fehlzeit" verbucht. Auf der Maiabrechnung ist deswegen ein Abzug von 289,74 Euro brutto drauf (steht auf der Bescheinigung, Anlage 2). Netto sind das laut Frau Wienholt ca. 168 Euro, genauer Betrag steht in der Abrechnung.
3. Außerdem musste Dr. Petersen für mich einspringen, ich hab ihr dafür den Sonntagsdienst am 26.4. abgenommen. Das ist aber nur intern getauscht, dafür gibts kein Geld und keine Bescheinigung, wollte es nur erwähnt haben.

Anlagen:

1. dienstplan_april_2026_station_k2.pdf
2. bescheinigung_personalabteilung_fehlzeit_14042026.pdf
3. gehaltsabrechnung_mai_2026_auszug.pdf

Ach so, und die Kanzlei hatte noch gefragt wegen Noors Fieber - der Kinderarzttermin hier in HH war am 16.4., Dr. Salloum, falls die das brauchen. War aber nix schlimmes mehr, nur nachwirkend.

Bis später, ich bring was vom Thai mit (ironie des schicksals)

Y.

Kreditkartenabrechnung_Visa_Auszug_April_2026.csv

Buchungstag	Belegdatum	Händler	Ort	Währung	Betrag Fremdwährung	Kurs	Betrag EUR	Auslands einsatzen tgelt EUR	Karte
14.04.2026	12.04.2026	MOEVEN PICK BDMS WELLES	BANGKOK TH	THB	14847,00	38,3521	387,12	6,77	Visa ****4471
14.04.2026	12.04.2026	THAI GARDEN RESTAURANT	BANGKOK TH	THB	1369,50	38,3521	35,71	0,62	Visa ****4471
14.04.2026	12.04.2026	MOEVEN PICK REST BDMS	BANGKOK TH	THB	1100,00	38,3521	28,68	0,50	Visa ****4471
15.04.2026	13.04.2026	GRAB* TRANSPORT BKK	BANGKOK TH	THB	920,00	38,2977	24,02	0,42	Visa ****4471
15.04.2026	14.04.2026	SBUX SUBVARNA BHUMI T-INT	BANGKOK TH	THB	585,00	38,2977	15,28	0,27	Visa ****4471
16.04.2026	14.04.2026	REWE MARKT ALTONA	HAMBURG DE	EUR			63,41	0,00	Visa ****4471

Aufstellung_Auslagen.xlsx

Auslagenaufstellung – Familie Bräutigam-Zaytuna

Flug PSA 4472 – Annullierung 11.04.2026 – Notaufenthalt Bangkok 11.–13.04.2026 | Erstellt: 20.05.2026

Datum	Position	Kategorie	Betrag (THB)	Kurs THB/EUR	Betrag (EUR)	Beleg-Nr.	Bezahlung	Bemerkung
11.04.2026	Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht	Hotel	4,200.00	38.35	109.52	BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Noteinbuchung nach Annullierung PSA 4472, ca. 02:15 Uhr
11.04.2026	Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht	Hotel	3,300.00	38.35	86.05	BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Elternzimmer, Beleg s. Hotel_Bangkok_Quittung.pdf
12.04.2026	Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht	Hotel	4,200.00	38.35	109.52	BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	2. Übernachtung
12.04.2026	Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht	Hotel	3,300.00	38.35	86.05	BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	2. Übernachtung
11./12.04.	Frühstück Hotel (5 Personen x 2 Tage)	Hotel	1,547.00	38.35	40.34	BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Im Hotelpreis enthalten, separat ausgewiesen
11./12.04.	City Tax (2 Zimmer x 2 Naechte x 150 THB)	Hotel	600.00	38.35	15.65	BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Lokale Uebernachtungssteuer Bangkok
—	Rabatt Late-Night-Check-in Moevenpick (Abzug)	Hotel	-2,000.00	38.35	-52.15	BKK-MVK-2026-04-08847	—	Rabatt des Hotels fuer Noteinbuchung in der Nacht
12.04.2026 01:47	Thai Garden Restaurant – Abendessen (5 Pers.)	Verpflegung	1,369.50	38.35	35.71	TGR-2026-044-0087	Visa ****4471	Inkl. 10% Service Charge, Beleg s. Quittung_Essen_Bangkok.pdf
12.04.2026	Tops Market Supermarkt – Einkauf (Getraenke, Snacks, M)	Verpflegung	1,960.50	38.35	51.12	TOPS-BKK-2026-04-10923	Bargeld	Ibuprofen Noor, Windeln, Getraenke, Snacks
12.04.2026	Hotelrestaurant Moevenpick – Mittagessen (extra)	Verpflegung	1,100.00	38.35	28.68	BKK-MVK-REST-2026-04-00312	Visa ****4471	Nicht im Zimmerpreis enthalten
—	Kiosk / Kleinbeträge Flughafen + Hotel (geschätzt)	Verpflegung	200.00	38.35	5.22	—	Bargeld	Keine Einzelbelege; Schätzung konservativ
12.04.2026 01:15	Taxi: Suvarnabhumi Airport → Moevenpick Hotel	Transport	920.00	38.35	23.99	TXK-BKK-2026-04-118847	Bargeld	Inkl. Maut 75 + Nacht-/Flughafenzuschlag 50 THB
13.04.2026 23:30	GrabTaxi: Moevenpick Hotel → Suvarnabhumi Airport	Transport	920.00	38.35	23.99	GRAB-TH-2026041323-7710028	Visa via App	Abfahrt 23:30 Uhr fuer PSA 4476 Abflug 04:15 Uhr
12.04.2026	Ladekabel USB-C (am Flughafen verloren)	Sonstiges	480.00	38.35	12.52	TOPS-BKK-2026-04-10923	Bargeld	Im Tops-Beleg enthalten
12.04.2026	Medikamente (Ibuprofen 200 mg fuer Noor, Fieber)	Sonstiges	89.00	38.35	2.32	TOPS-BKK-2026-04-10923	Bargeld	Im Tops-Beleg enthalten
11.04.2026	SIM-Karte Thailand (Notfall Kommunikation)	Sonstiges	350.00	38.35	9.13	TH-SIM-20260411-0043	Bargeld	Yasmins dt. Roaming nicht aktiv, Thai-SIM fuer Koordination

Summen nach Kategorie								
Hotel			15,147.00		394.97			
Verpflegung			4,630.00		120.73			
Transport			1,840.00		47.98			
Sonstiges			919.00		23.96			

GESAMTAUSLAGEN	22,536.00	587.64
----------------	-----------	--------

Gesamtforderung (inkl. VO 261/2004 Ausgleichsanspruch)						
						VO (EG) 261/2004 Art. 7 (1)(c): >3.500 km (8.954 km BKK-FRA), Verspätung 53h (>4h), techn. Problem kein auß. Umstand (EuGH C-549/07)
Ausgleichszahlung Art. 7 VO 261/2004	5 Pax x 600 EUR				3,000.00 EUR	
Hotelkosten (Mövenpick Bangkok, 2 Nächte)	Art. 9 VO 261/2004				394.97 EUR	PSA hat Betreuungsleistung nicht erbracht; Eigenzahlung
Verpflegungskosten Bangkok	Art. 9 VO 261/2004				120.73 EUR	PSA hat Betreuungsleistung nicht erbracht; Eigenzahlung
Taxikosten Flughafen ↔ Hotel (2x)	Art. 9 VO 261/2004				47.98 EUR	Transferkosten, die PSA haette tragen muessen

						Nachgewiesene Mehraufwendungen
Sonstige Schaeden (SIM, Kabel, Med.)		§ 280 BGB / Art. 12			23.96 EUR	
Verdienstausfall Yasmin Zaytuna-Braeutigam		Pruefung			0.00 EUR	Kinderklinik Hamburg, Fruhdienst 14.04.2026 ausgefallen - Nachweis ausstehend
GESAMTFORDERUNG					###	

Hinweis: EUR-Betraege aus Kurs THB/EUR = 38,35 (Stand 13.04.2026). Beträge nach Belegstand; offene Positionen sind gesondert markiert. Verjaehrung gem. § 195 BGB: 31.12.2029. Verdienstausfall Yasmin noch nicht beziffert (Nachweis Kinderklinik Hamburg ausstehend).

Aufstellung_Auslagen.docx

Vorschau: Aufstellung_Auslagen

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Auslagenaufstellung

Auslagenaufstellung – Familie Bräutigam-Zaytuna

Flug PSA 4472 – Annullierung 11.04.2026 – Notaufenthalt Bangkok 11.–13.04.2026 \ | Erstellt: 20.05.2026

Datum	Position	Kategorie	Betrag (THB)	Kurs THB/EUR	Betrag (EUR)	Beleg-Nr.	Bezahlung	Bemerkung
11.04.2026	Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht	Hotel	4.200	38,35		BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Noteinbuchung nach Annullierung PSA 4472, ca. 02:15 Uhr
11.04.2026	Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht	Hotel	3.300	38,35		BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Elternzimmer, Beleg s. Hotel_Bangkok_Quittung.pdf
12.04.2026	Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht	Hotel	4.200	38,35		BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	2. Übernachtung
12.04.2026	Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht	Hotel	3.300	38,35		BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	2. Übernachtung
11./12.04.	Frühstück Hotel (5 Personen x 2 Tage)	Hotel	1.547	38,35		BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Im Hotelpreis enthalten, separat ausgewiesen
11./12.04.	City Tax (2 Zimmer x 2 Nächte x 150	Hotel	600	38,35		BKK-MVK-2026-04-08847	Visa ****4471	Lokale Übernachtungssteuer Bangkok

	THB)							
—	Rabatt Late- Night- Check-in Moevenp ick (Abzug)	Hotel	-2.000	38,35		BKK- MVK-20 26-04- 08847	—	Rabatt des Hotels für Noteinbu chung in der Nacht
12.04.20 26 01:47	Thai Garden Restaura nt – Abendess en (5 Pers.)	Verpfleg ung	1.369,50	38,35		TGR-202 6-044- 0087	Visa ****447 1	Inkl. 10% Service Charge, Beleg s. Quittung _Essen_ Bangkok. pdf
12.04.20 26	Tops Market Supermar kt – Einkauf (Getränk e, Snacks, Med.)	Verpfleg ung	1.960,50	38,35		TOPS- BKK-202 6-04- 10923	Bargeld	Ibuprofen Noor, Windeln, Getränke, Snacks
12.04.20 26	Hotelrest aurant Moevenp ick – Mittagess en (extra)	Verpfleg ung	1.100	38,35		BKK- MVK- REST-20 26-04- 00312	Visa ****447 1	Nicht im Zimmerp reis enthalten
—	Kiosk / Kleinbetr äge Flughafe n + Hotel (geschätz t)	Verpfleg ung	200	38,35		—	Bargeld	Keine Einzelbel ege; Schätzun g konservat iv
12.04.20 26 01:15	Taxi: Suvarna bhum i Airport → Moevenp ick Hotel	Transport	920	38,35		TXK- BKK-202 6-04- 118847	Bargeld	Inkl. Maut 75 + Nacht-/Fl ughafenz uschlag 50 THB
13.04.20 26 23:30	GrabTaxi : Moevenp ick Hotel → Suvarna bhum i Airport	Transport	920	38,35		GRAB- TH-2026 041323- 7710028	Visa via App	Abfahrt 23:30 Uhr für PSA 4476 Abflug 04:15 Uhr
12.04.20 26	Ladekabe l USB-C (am Flughafe n verloren)	Sonstiges	480	38,35		TOPS- BKK-202 6-04- 10923	Bargeld	Im Tops- Beleg enthalten
12.04.20	Medikam	Sonstiges	89	38,35		TOPS-	Bargeld	Im Tops-

26	ente (Ibuprofen 200 mg für Noor, Fieber)					BKK-202 6-04- 10923		Beleg enthalten
11.04.20 26	SIM- Karte Thailand (Notfall Kommun- ikation)	Sonstiges	350	38,35		TH- SIM-202 60411- 0043	Bargeld	Yasmins dt. Roaming nicht aktiv, Thai-SIM für Koordina- tion
Summen nach Kategorie								
Hotel								
Verpfleg- ung								
Transport								
Sonstiges								
GESAM- TAUSLA- GEN								
Gesamtfo- rderung (inkl. VO 261/2004 Ausgleic- hsanspru- ch)								
Ausgleic- hszahlun- g Art. 7 VO 261/2004		5 Pax x 600 EUR			3.000	VO (EG) 261/2004 Art. 7 (1) (c): >3.500 km (8.954 km BKK- FRA), Verspätun- g 53h (>4h), techn. Problem kein auß. Umstand (EuGH C-549/07)		
Hotelkost- en (Mövenpi- ck Bangkok, 2 Nächte)		Art. 9 VO 261/2004				PSA hat Betreuun- gsleistun- g nicht erbracht; Eigenzah- lung		

Verpflegungskosten Bangkok		Art. 9 VO 261/2004				PSA hat Betreuungsgleistung nicht erbracht; Eigenzahlung		
Taxikosten Flughafen ↔ Hotel (2x)		Art. 9 VO 261/2004				Transferkosten, die PSA hätte tragen müssen		
Sonstige Schäden (SIM, Kabel, Med.)		§ 280 BGB / Art. 12				Nachgewiesene Mehraufwendungen		
Verdienst ausfall Yasmin Zaytuna-Braeutigam		Pruefung			0	Kinderklinik Hamburg, Frühdiagnost 14.04.2026 ausgefallen – Nachweis ausstehend		
GESAMTFORDERUNG								

Bildbeschreibung_IMG_2451_Notizzettel_Bangkok.docx

Bildbeschreibung IMG_2451 — handschriftliche Notiz Bangkok

Originaldatei: IMG_2451.jpeg

Aufgenommen: 11.04.2026, ca. 22:47 Ortszeit Bangkok (UTC+7)

Aufnahmeort: Suvarnabhumi Airport Bangkok, Terminal, Abflugbereich Gate D5, Check-in-Schalter 87

BILDBESCHREIBUNG (handschriftliche Notiz auf einem zerknitterten Flughafenzettel, A5, kariertes Papier):

Das Foto zeigt einen handgeschriebenen Notizzettel, den Dr. Sebastian Bräutigam noch am Flughafen angefertigt hat.

Der Zettel ist leicht zerknittert, mit einem Kugelschreiber (blau) beschriftet.

INHALT DES ZETTELS (wörtlich abgeschrieben):

"PSA Schalter 87 – Mitarbeiter sagte ca. 22:10:

'technische Probleme am Flugzeug,

Flug annulliert, keine Voucher verfügbar,

kommen Sie morgen wieder, wir wissen

noch nicht welcher Flug.

Hotelvoucher können wir nicht ausstellen,

das macht die Zentrale.'

Name Mitarbeiter: NICHT SICHTBAR (kein Namensschild)

Schalter: Nr. 87

Anwesende Zeugen: Yasmin + andere Passagiere

ca. 30-40 weitere Betroffene am Schalter"

KONTEXT:

- Flug PSA 4472 (BKK → FRA) war für 23:50 Ortszeit geplant
- Annullierung ca. 21:45 Uhr über Lautsprecherdurchsage mitgeteilt
- Sebastian hat den Zettel unmittelbar nach dem Gespräch am Schalter geschrieben
- Zettel dient als Beweis für die Aussagen des PSA-Personals

RELEVANZ FÜR DEN FALL:

Belegt, dass keine Betreuungsleistungen (Voucher, Hotel) angeboten wurden, obwohl dies

nach Art. 9 VO (EG) 261/2004 zwingend vorgeschrieben ist. Außerdem dokumentiert die Aussage

des PSA-Mitarbeiters ("technische Probleme"), was gegen das Vorliegen "außergewöhnlicher Umstände" im Sinne von Art. 5 Abs. 3 VO 261/2004 spricht (EuGH C-549/07 Wallentin-Hermann).

Chatverlauf_Yasmin_Leila_Bangkok.docx

Chatverlauf Yasmin/Leila — Screenshotbeschreibung

Originaldatei: whatsapp-screenshot.png

Aufnahmedatum: 12.04.2026, 03:22 Uhr Ortszeit Bangkok

Erstellt von: Yasmin Zaytuna-Bräutigam (Smartphone Samsung Galaxy S24)

BILDBESCHREIBUNG:

Screenshot des WhatsApp-Chatfensters zwischen Yasmin Zaytuna-Bräutigam und ihrer Schwester

Leila Zaytuna (wohnhaft in Berlin, +49 30 91 74 38 52).

CHATVERLAUF (wörtlich transkribiert, Zeitstempel Ortszeit Bangkok UTC+7):

LEILA (22:58): Alles klar bei euch? Fliegt ihr gleich?

YASMIN (23:04): Nein!!! Flug ist annulliert 🙄 technische Probleme

sagen die. Die Kinder sind total fertig.

Noor weint schon seit einer Stunde.

LEILA (23:05): Was?? Und jetzt?

YASMIN (23:09): Wissen wir nicht. Am Schalter sagen sie uns

gar nichts. Kein Hotel, keine Gutscheine.

Sebastian versucht gerade irgendwas zu

klären. Es sind so viele wütende Leute hier.

LEILA (23:11): Soll ich Mama anrufen? Die macht sich Sorgen.

YASMIN (23:14): Nicht jetzt bitte. Bin schon am Limit.

Mika fragt alle 5 Minuten wann wir nach

Hause kommen. Ich hab morgen früh Dienst!!!

Das kann nicht sein.

LEILA (23:21): Das ist doch illegal oder? Einfach den Flug

canceln und euch da stehen lassen?

YASMIN (23:24): Sebastian sagt wir haben Anspruch auf

Entschädigung. 600€ pro Person glaube ich.

Aber erstmal müssen wir überhaupt ein Hotel

finden. Alles auf eigene Kosten.

LEILA (23:31): Das ist so ein Wahnsinn. Habt ihr
Rechtsschutz?

YASMIN (23:34): Ja HUK. Aber Sebastian muss das morgen
klären. Jetzt erstmal Taxi suchen.

LEILA (00:02): Habt ihr was gefunden?

YASMIN (00:17): Ja, Mövenpick in der Nähe. Kostet uns
ein Vermögen. PSA zahlt natürlich nichts.

Kinder schlafen gottlob im Taxi ein.

Melde mich morgen. ♥

LEILA (00:18): Pass auf euch auf. Bin für euch da. ♥♥

RELEVANZ FÜR DEN FALL:

- Dokumentiert den unmittelbaren Schock und die Orientierungslosigkeit der Familie
- Belegt: Kein Hotel-/Voucherstempel von PSA (Yasmin explizit: "alles auf eigene Kosten")
- Erwähnung der Rechtsschutzversicherung HUK ist relevant für Mandatsführung
- Bestätigt Yasmins Frühdienstproblem am 14.04.2026 (Kinderklinik)
- Zeitstempel belegen, dass die Familie erst nach Mitternacht ins Hotel gelangen konnte

Telefonvermerk_HUK_Deckungsanfrage.docx

Telefonvermerk – Rechtsschutzversicherung

Vermerk vom 03.06.2026, 11:20 Uhr. Telefonat mit der HUK-Coburg Rechtsschutz, Service-Center, Frau Kabelitz. Dauer etwa zwölf Minuten, Rückruf auf unsere Deckungsanfrage vom 26.05.2026.

1 Vorgangsdaten

Frau Kabelitz teilte mit, dass der Vorgang unter der Schadennummer RS-2026-4418803-B geführt wird. Versicherungsnehmer ist Herr Dr. Sebastian Bräutigam; der Vertrag umfasst nach ihrer Auskunft Privat-Rechtsschutz einschließlich Vertrags-Rechtsschutz, mitversichert sind die Ehefrau und die im Haushalt lebenden Kinder. Die Selbstbeteiligung beträgt 150,00 Euro je Rechtsschutzfall. Die in unserer Anfrage genannte Versicherungsscheinnummer war nach Angabe von Frau Kabelitz unvollständig; es fehlte eine Endziffer. Herr Bräutigam möge die vollständige Nummer vom aktuellen Beitragsbescheid durchgeben, sie liege dem Haus aber ohnehin systemseitig vor, die Zuordnung sei bereits erfolgt.

2 Stand der Prüfung

Für die außergerichtliche Geltendmachung gegenüber Pacific Sky Airways stellte Frau Kabelitz die Deckungszusage "für die kommende Woche" in Aussicht; die schriftliche Bestätigung gehe an die Kanzlei und in Kopie an den Versicherungsnehmer. Für ein etwaiges gerichtliches Verfahren sei eine gesonderte Anfrage mit Angabe des Gerichtsstands erforderlich. Zum angefragten Gegenstandswert notierte Frau Kabelitz 3.587,64 Euro; sie bat um kurze Mitteilung, falls der Verdienstaussfall der Ehefrau die Forderung noch erhöht.

3 Offene Punkte

Nachzureichen sind die vollständige Versicherungsscheinnummer sowie die bezifferte Aufstellung zum Verdienstaussfall vom 14.04.2026, sobald die Unterlagen der Kinderklinik vollständig vorliegen. Wiedervorlage: 10.06.2026. Der Mandant wurde noch nicht unterrichtet.

Vollmacht_handschriftlich_Sebastian_Bräutigam.docx

Hamburg, 20.05.2026

VOLLMACHT

(Hiermit bevollmächtige ich die Anwältin / den Anwalt)

Ich, der Unterzeichnende,

Name: Dr. Sebastian Bräutigam

Geburtsdatum: 03.08.1982

Anschrift: Bahrenfelder Straße 244, 22765 Hamburg

Telefon: +49 40 380 44 71

E-Mail: sebastian.braeutigam@archi-sb.de

erteile hiermit Vollmacht an die zuständige Rechtsanwältin bzw. den zuständigen Rechtsanwalt meiner Wahl, mich in der Angelegenheit gegen die Pacific Sky Airways GmbH wegen der Annullierung des Rückflugs PSA 4472 vom 11. April 2026 zu vertreten.

Buchungsnummer: PSA-XK4LB7

Reisende: Dr. Sebastian Bräutigam (ich selbst)

Meine Frau Yasmin kommt auch noch dazu wenn sie Zeit hat zu unterschreiben.

Die Vollmacht umfasst insbesondere:

- Außergerichtliche Verhandlungen mit Pacific Sky Airways
- Einreichung von Klagen beim zuständigen Gericht
- Einleitung von Schlichtungsverfahren (söp)
- Empfang und Übermittlung von Schriftstücken
- Abschluss von Vergleichen (soweit sinnvoll)

Der Anwalt darf Untervollmacht erteilen.

Ort, Datum

Unterschrift

Dr. Sebastian Bräutigam

[Interne Anwaltsnotiz] Mängel dieser Vollmacht: (1) Fehlt Unterschrift Yasmin Zaytuna-Bräutigam – PSA fordert Vollmacht BEIDER Sorgeberechtigter für die Kinder (s. Mail 04.05.2026). (2) Die drei minderjährigen Kinder Linnea, Mika und Noor sind überhaupt nicht erwähnt – Ausgleichsansprüche der Kinder werden nicht von dieser Vollmacht abgedeckt. (3) Ohne Vollmacht beider Elternteile für Kinder ist keine wirksame außergerichtliche Geltendmachung möglich. (4) Formulierung "die Anwältin / den Anwalt" ist zu unspezifisch – sollte Name und Kanzlei des bevollmächtigten Anwalts enthalten. Handlungsbedarf: Neue, vollständige Vollmacht aufsetzen lassen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

bordkarten_hinflug_alle.pdf

Dr. Sebastian Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4471-001-2026

FRA



BKK

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
B22	32A	013	13:25	12:55



PSAPSA44710012026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Yasmin Zaytuna-Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4471-002-2026

FRA



BKK

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
B22	32B	023	13:25	12:55



PSAPSA44710022026

Bitte hier abtrennen / Please detach here

Linnea Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4471-003-2026

FRA



BKK

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
B22	32C	033	13:25	12:55



PSAPSA44710032026



✂ Bitte hier abtrennen / Please detach here

Mika Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4471-004-2026

FRA



BKK

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
B22	32D	043	13:25	12:55



PSAPSA44710042026

Bitte hier abtrennen / Please detach here

Noor Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4471-005-2026

FRA



BKK

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
B22	32E	053	13:25	12:55



PSAPSA44710052026

☐ Bitte hier abtrennen / Please detach here

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

bordkarten_rueckflug_nicht_gestempelt.pdf

Dr. Sebastian Bräutigam

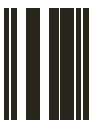
TICKET-NR: PSA-4472-001-2026

BKK



FRA

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
D5	32A	013	23:50	23:20



PSAPSA44720012026

Bitte hier abtrennen / Please detach here

Yasmin Zaytuna-Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4472-002-2026

BKK



FRA

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
D5	32B	023	23:50	23:20



PSAPSA44720022026

☐ Bitte hier abtrennen / Please detach here

Linnea Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4472-003-2026

BKK



FRA

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
D5	32C	033	23:50	23:20



PSAPSA44720032026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Mika Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4472-004-2026

BKK



FRA

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
D5	32D	043	23:50	23:20



PSAPSA44720042026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Noor Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4472-005-2026

BKK

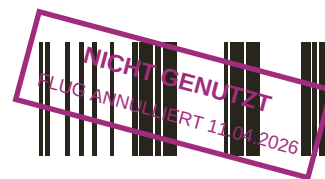


FRA

GATE	SITZPLATZ / SEAT	SEQUENZ / SEQ	ABFLUG / DEP	BOARDING
D5	32E	053	23:50	23:20



PSAPSA44720052026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Buchungsbestaetigung_PSA_4471.pdf

PACIFIC SKY AIRWAYS

Your journey. Our sky.

BUCHUNGSBESTÄTIGUNG

Buchungsnummer:	PSA-XK4LB7
Buchungsdatum:	14.11.2025
Buchungskanal:	fluege-direkt.de (Online-Buchungspartner)
Buchungsstatus:	BESTÄTIGT / CONFIRMED

Passagierliste

#	Name	Geburtsdatum	Typ	Ticket-Nr.
1	BRAETIGAM SEBASTIAN DR	03.08.1982	Erwachsener	PSA-4471-001-2026
2	ZAYTUNA-BRAETIGAM YASMIN	17.04.1984	Erwachsener	PSA-4471-002-2026
3	BRAETIGAM-ZAYTUNA LINNEA	22.09.2013	Kind (12)	PSA-4471-003-2026
4	BRAETIGAM-ZAYTUNA MIKA	05.03.2016	Kind (9)	PSA-4471-004-2026
5	BRAETIGAM-ZAYTUNA NOOR	14.12.2020	Kind (5)	PSA-4471-005-2026

Hinweis: Passiernamen im IATA-Buchungssystem werden ohne Umlaute geführt (BRAETIGAM = Bräutigam, ZAYTUNA = Zaytuna). Maßgeblich sind die Reisepässe.

Flugdetails

Flug PSA 4471 27.03.2026	
Abflug:	Frankfurt am Main (FRA) – Terminal 1, Abflug: 13:25 Uhr
Ankunft:	Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Ankunft: 06:05 Uhr +1 (28.03.2026)
Buchungsklasse:	Economy (Y)
Sitzplätze:	32A, 32B, 32C, 32D, 32E
Flugdauer:	ca. 11 Std. 40 Min.
Flugzeugtyp:	Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL
Flugstatus:	PLANMÄSSIG DURCHGEFÜHRT

Flug PSA 4472 11.04.2026	
Abflug:	Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Terminal, Abflug (geplant): 23:50 Uhr
Ankunft:	Frankfurt am Main (FRA) – Ankunft (geplant): 06:35 Uhr (12.04.2026)

Buchungsklasse:	Economy (Y)
Sitzplätze:	32A, 32B, 32C, 32D, 32E
Flugdauer:	ca. 11 Std. 45 Min.
Flugzeugtyp:	Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL
Flugstatus:	ANNULLIERT

Gepäckinformationen

Passagier	Handgepäck	Aufgabegepäck	Überbuchungsschutz
Dr. Sebastian Bräutigam	1 × 8 kg	1 × 23 kg	inklusive
Yasmin Zaytuna-Bräutigam	1 × 8 kg	1 × 23 kg	inklusive
Linnea Bräutigam-Zaytuna	1 × 8 kg	1 × 23 kg	inklusive
Mika Bräutigam-Zaytuna	1 × 8 kg	1 × 23 kg	inklusive
Noor Bräutigam-Zaytuna	1 × 8 kg	1 × 15 kg	inklusive

Preisübersicht

Position	Personen	Einzelpreis (EUR)	Gesamt (EUR)
Flugtickets Economy Hin- und Rückflug	5 Pax	769,46	3.847,30
Aufgabegepäck (23 kg × 4 + 15 kg × 1)	5 Pax	inkl.	0,00
Sitzplatzreservierung Reihe 32 (5 Plätze)	5 Pax	18,00	90,00
Buchungsgebühr fluege-direkt.de	—	—	29,99
Reiseversicherungsschutz Basis (optional, abgelehnt)	—	—	0,00
Kreditkartengebühr (Visa)	—	—	—
GESAMTBETRAG			4.847,32

Zahlungsinformationen

Zahlungsart:	Visa-Kreditkarte (**** * 4471)
Zahlungsdatum:	14.11.2025, 21:37 Uhr
Betrag:	4.847,32 EUR
Transaktions-ID:	TRX-PSA-20251114-99284710
Rechnungsanschrift:	Dr. Sebastian Bräutigam, Bahrenfelder Straße 244, 22765 Hamburg

Pacific Sky Airways GmbH · Flughafenstraße 7 · 60549 Frankfurt am Main · HRB 112743 Amtsgericht Frankfurt · IATA-Code: PSA · Kundenservice: +49 69 4400 1100 · kundenservice@pacificskyairways.com · www.pacificskyairways.com

Diese Buchungsbestätigung ist für die Beförderung ausreichend. Bitte halten Sie Ihren Reisepass sowie diese Bestätigung am Check-in bereit. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Pacific Sky Airways (PAX-AGB-2024-v3.1). Die Buchungsnummer lautet: PSA-XK4LB7.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Hotel_Bangkok_Quittung.pdf

Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok

2 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand · Tel: +66 2 650 7100
TAT License No. 14/04048 · Hotel Reg. No. BKK-HO-00744 · VAT No. TH-0105553101234

RECEIPT / QUITTUNG

Receipt No.:	BKK-MVK-2026-04-08847
Ausstellungsdatum:	13.04.2026, 10:22 Uhr (Checkout)
Gast / Guest:	Dr. Sebastian Bräutigam (Leitbuchender)
Mitreisende:	Yasmin Zaytuna-Bräutigam, Linnea B.-Z., Mika B.-Z., Noor B.-Z.
Reservierungs-Nr.:	MVK-4XPLQ9

Aufenthalt / Stay Details

Check-in:	11.04.2026, ca. 02:15 Uhr (Notfall-Einbuchung nach Flugannullierung)
Check-out:	13.04.2026, 10:22 Uhr
Nächte / Nights:	2
Zimmer 1:	Family Deluxe Room (Zimmer 814) – 1 Doppelbett + 2 Zustellbetten
Zimmer 2:	Standard Room (Zimmer 816) – 1 Doppelbett (Eltern)
Belegung:	5 Personen (2 Erwachsene, 3 Kinder)

Abrechnung / Invoice

Datum	Position	Menge	Einzelpreis (THB)	Gesamt (THB)
11.04.2026	Family Deluxe Room (Zimmer 814)	1 Nacht	4.200,00	4.200,00
11.04.2026	Standard Room (Zimmer 816)	1 Nacht	3.300,00	3.300,00
12.04.2026	Family Deluxe Room (Zimmer 814)	1 Nacht	4.200,00	4.200,00
12.04.2026	Standard Room (Zimmer 816)	1 Nacht	3.300,00	3.300,00
11./12.04	Frühstück (5 Personen × 2 Tage)	10 Pers.	154,70	1.547,00
11.04.2026	City Tax (pro Zimmer/Nacht)	2 Zi.	150,00	300,00
			Nettobetrag:	16.847,00
			VAT 7% enthalten:	–
			Rabatt Late-Night-Check-in:	–2.000,00
			GESAMTBETRAG (THB):	14.847,00
			Entspricht ca. (EUR, Kurs 38,35):	≈ 387,00 EUR

Zahlungsmethode: Visa-Kreditkarte (**** 4471) – Belastet am 13.04.2026

Vielen Dank für Ihren Aufenthalt. · Thank you for staying with us. · Mövenpick Hotels & Resorts ist ein Mitglied von Accor. ·
Diese Quittung ist ein offizielles Steuerdokument gem. thailändischem Steuerrecht.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

mailverlauf-mit-PSA.pdf

E-Mail-Korrespondenz

Dr. Sebastian Bräutigam ./ Pacific Sky Airways GmbH

Buchung PSA-XK4LB7 | Flug PSA 4472 | Annullierung 11.04.2026

→ AUSGEHEND (Mandant → PSA)

Datum: 12.04.2026, 13:42 Uhr

Von: sebastian.braeutigam@archi-sb.de

An: kundenservice@pacificskyairways.com

CC: yasmin.zaytuna@kinderklinik-hamburg.de

Betreff: **Forderung Ausgleichszahlung gem. VO (EG) 261/2004 – Flug PSA 4472 – Buchung PSA-XK4LB7**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.04.2026 hat Pacific Sky Airways den Flug PSA 4472 von Bangkok (BKK) nach Frankfurt (FRA), planmäßiger Abflug 23:50 Uhr Ortszeit, am Flughafen Suvarnabhumi kurz vor dem Boarding annulliert. Als Begründung wurde uns durch Ihren Mitarbeiter an Schalter 87 lediglich mitgeteilt, dass „technische Probleme“ vorlägen. Weder wurden uns Voucher für Unterkunft oder Verpflegung ausgehändigt, noch wurde eine klare Auskunft über den Ersatzflug erteilt.

Wir sind eine Familie mit drei minderjährigen Kindern (12, 9 und 5 Jahre). Meine Frau ist Kinderärztin und hatte am 14.04.2026 Frühdienst in der Kinderklinik Hamburg, den sie aufgrund der Verspätung nicht antreten konnte.

Wir mussten auf eigene Kosten ein Hotel (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, 2 Nächte, 14.847 THB ≈ 387 EUR) sowie Mahlzeiten und Transferkosten in Höhe von insgesamt ca. 545 EUR aufwenden.

Den frühestmöglichen Ersatzflug, den Ihnen gelungen ist für uns zu buchen, war PSA 4476 am 14.04.2026 ab 04:15 Uhr Ortszeit Bangkok, Ankunft Frankfurt ca. 11:35 Uhr. Das entspricht einer Ankunftsverspätung von ca. 53 Stunden gegenüber dem ursprünglich gebuchten Flug.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 besteht bei einer Flugstrecke von über 3.500 km (Bangkok–Frankfurt: 8.954 km) und einer Ankunftsverspätung von mehr als 4 Stunden ein Ausgleichsanspruch von 600,00 EUR je Passagier.

Ich fordere Sie hiermit auf, folgenden Betrag bis zum 30.04.2026 auf mein Konto zu überweisen:

Ausgleich 5 Personen × 600,00 EUR: 3.000,00 EUR

Hotelkosten (Belege anbei): 387,00 EUR

Verpflegung (Belege anbei): 110,00 EUR

Taxi Flughafen/Hotel hin+zurück: 48,00 EUR

Gesamtforderung: 3.545,00 EUR

Bankverbindung:

Inhaber: Dr. Sebastian Bräutigam

IBAN: DE83 2005 0550 1234 5678 90

BIC: HASPDEHHXXX

Institut: Hamburger Sparkasse

Sollte keine Zahlung bis zum genannten Datum erfolgen, werde ich rechtliche Schritte einleiten. Ich behalte mir ausdrücklich die Geltendmachung weiterer Schäden, insbesondere eines etwaigen Verdienstauffalls meiner Frau, vor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Bräutigam

Bahrenfelder Straße 244

22765 Hamburg

Tel.: +49 40 380 44 71 · Mobil: +49 172 883 44 71

sebastian.braeutigam@archi-sb.de

← EINGEHEND (PSA → Mandant)

Datum: 16.04.2026, 09:11 Uhr
Von: kundenservice@pacificskyairways.com
An: sebastian.braeutigam@archi-sb.de
CC: —
Betreff: **RE: Forderung Ausgleichszahlung gem. VO (EG) 261/2004 – Buchung PSA-XK4LB7**
– Ihre Fallnummer: PSA-CS-2026-042871

Sehr geehrter Herr Bräutigam,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12. April 2026. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch die Annullierung des Fluges PSA 4472 entstanden sind, aufrichtig.

Nach eingehender Prüfung müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass Pacific Sky Airways im vorliegenden Fall keine Ausgleichszahlung gemäß VO (EG) Nr. 261/2004 schuldet.

Die Annullierung des Fluges PSA 4472 am 11. April 2026 erfolgte aufgrund einer unerwarteten und umfangreichen technischen Prüfung an einem der Triebwerke des eingesetzten Luftfahrzeugs (Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL). Diese technische Notwendigkeit stellte einen sicherheitsrelevanten Befund dar, der sich erst kurz vor dem geplanten Abflug ergab und dem Luftfahrtunternehmen weder bekannt noch vorhersehbar war.

Wir sind der Auffassung, dass es sich hierbei um außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 handelt, die trotz Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermieden werden können. Technische Sicherheitsprüfungen, die auf einem unerwarteten Befund beruhen, liegen außerhalb des normalen Betriebsablaufs eines Luftfahrtunternehmens.

Wir bitten Sie, die Entscheidung von Pacific Sky Airways zu respektieren. Eine Ausgleichszahlung ist nicht vorgesehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter unserer Servicenummer +49 69 4400 1100 (Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Pacific Sky Airways GmbH
Customer Relations Department
Flughafenstraße 7 · 60549 Frankfurt am Main
customerrelations@pacificskyairways.com

→ AUSGEHEND (Mandant → PSA)

Datum: 18.04.2026, 22:03 Uhr
Von: sebastian.braeutigam@archi-sb.de
An: kundenservice@pacificskyairways.com
CC: —
Betreff: **RE: RE: Forderung Ausgleichszahlung – PSA-XK4LB7 – Widerspruch zum EuGH-Urteil C-257/14 (Wallentin-Hermann)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 16. April 2026 und widerspreche Ihrer Ablehnung ausdrücklich.

Ihre Berufung auf „außergewöhnliche Umstände“ ist nach der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unbegründet.

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 17. September 2015 (C-257/14, Wallentin-Hermann ./ Alitalia) klargestellt, dass ein technisches Problem eines Luftfahrzeugs grundsätzlich KEIN außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 darstellt. Das gilt selbst dann, wenn das Problem unvorhergesehen aufgetreten ist. Technische Störungen sind ein dem normalen Luftfahrtbetrieb inhärentes Risiko. Nur wenn das technische Problem auf ein Ereignis zurückgeht, das außerhalb des normalen Tätigkeitsbereichs der Fluggesellschaft liegt – wie ein Blitzeinschlag, eine Kollision mit einem Vogelschwarm oder verdeckte Fabrikationsfehler – könnten außergewöhnliche Umstände angenommen werden.

Eine „unerwartete technische Prüfung“ an einem Triebwerk ist kein solches Ereignis. Die routinemäßige und sicherheitsbezogene Wartung des Luftfahrzeugs liegt in der Pflicht und im Verantwortungsbereich des Luftfahrtunternehmens. Darüber hinaus ist die Anforderung, ein Ersatzflugzeug bereit zu halten, ebenfalls Teil der zumutbaren Maßnahmen (EuGH C-402/07).

Ich fordere Sie daher nochmals auf, die Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 3.545,00 EUR bis spätestens 30.04.2026 zu überweisen. Sollte bis dahin keine Zahlung oder kein substantiiertes Angebot vorliegen, werde ich einen Rechtsanwalt mit der Durchsetzung beauftragen und Schlichtungsverfahren nach § 57a LuftVG beim söp einleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Bräutigam

← EINGEHEND (PSA → Mandant)

Datum: 04.05.2026, 11:27 Uhr
Von: kundenservice@pacificskyairways.com
An: sebastian.braeutigam@archi-sb.de
CC: —
Betreff: **RE: RE: RE: Forderung Ausgleichszahlung – PSA-XK4LB7 – Vollmacherfordernis**

Sehr geehrter Herr Bräutigam,

vielen Dank für Ihr weiteres Schreiben.

Wir nehmen Ihre rechtlichen Ausführungen zur Kenntnis und prüfen diese intern. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir zur Bearbeitung von Ansprüchen aller im Buchungsvorgang verzeichneten Passagiere eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung benötigen.

Wir bitten Sie daher, uns folgende Unterlagen zuzusenden:

1. Eine von Ihnen und Ihrer Ehefrau, Frau Yasmin Zaytuna-Bräutigam, unterzeichnete Original-Vollmacht für jeden einzelnen erwachsenen Passagier.
2. Für die minderjährigen Kinder (Linnea Bräutigam-Zaytuna, geb. 22.09.2013; Mika Bräutigam-Zaytuna, geb. 05.03.2016; Noor Bräutigam-Zaytuna, geb. 14.12.2020) eine gesonderte Vollmacht, die von beiden Sorgeberechtigten handschriftlich unterzeichnet ist.
3. Kopien der Reisepässe aller fünf Passagiere.
4. Im Falle der Minderjährigen: Nachweis des Sorgerechts (z. B. Geburtsurkunden).

Bitte beachten Sie, dass wir ohne Eingang dieser vollständigen Unterlagen keine weitere Bearbeitung Ihres Anliegens vornehmen können und die internen Fristen entsprechend gehemmt sind. Eine Übersendung per E-Mail reicht für die Vollmachten nicht aus; wir benötigen die Originale auf dem Postweg.

Bitte senden Sie die Unterlagen an:

Pacific Sky Airways GmbH
z. Hd. Customer Relations / Beschwerdemanagement
Flughafenstraße 7
60549 Frankfurt am Main

Wir weisen darauf hin, dass die Bearbeitung erst nach vollständigem Eingang aller geforderten Dokumente fortgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Pacific Sky Airways GmbH
Customer Relations Department

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Quittung_Essen_Bangkok.pdf

Sammelquittung – Verpflegungskosten Bangkok

Familie Bräutigam-Zaytuna | 11.–13.04.2026 | Notaufenthalt nach Annullierung PSA 4472

Beleg 1: Thai Garden Restaurant – Abendessen 11.04.2026

Position	Menge	Einzelpreis THB	Gesamt THB
Pad Thai mit Garnelen	2	180,00	360,00
Fried Rice (Khao Phad)	2	150,00	300,00
Kinderteller Fried Rice	2	120,00	240,00
Kinderteller Noodles	1	120,00	120,00
Softdrinks / Wasser	5	45,00	225,00
Service Charge 10%			124,50
SUMME			1.369,50

Beleg-Nr.: TGR-2026-044-0087 | Bezahlung: Visa ****4471 | 11.04.2026, 01:47 Uhr

Beleg 2: Tops Market Supermarkt, Terminal 21 Asok – 12.04.2026

Artikel	Menge	Preis THB
Getränke (Wasser, Säfte)	6 Fl.	210,00
Snacks / Obst für Kinder	1 Pkg.	185,00
Toastbrot, Käse, Aufschnitt	1 Pkg.	320,00
Müsliriegel / Kindersnacks	3 Pkg.	270,00
Ibuprofen 200 mg (Noor Fieber)	1 Pkg.	89,00
Einwegwindeln Gr. 4 (Noor)	1 Pkg.	249,00
Ladekabel USB-C (Verlust am Flughafen)	1 St.	480,00
Sonstiges		157,50
SUMME		1.960,50

Beleg-Nr.: TOPS-BKK-2026-04-10923 | Bezahlung: Bargeld | 12.04.2026, 14:12 Uhr

Beleg 3: Hotelrestaurant Mövenpick – Mittagessen 12.04.2026 (extra, nicht im Zimmerpreis)

Position	Menge	Preis THB
Buffet Lunch (Erwachsene)	2	600,00
Buffet Lunch (Kinder unter 12)	3	300,00
Softdrinks	5	200,00
SUMME		1.100,00

Beleg-Nr.: BKK-MVK-REST-2026-04-00312 | Visa ****4471 | 12.04.2026, 13:55 Uhr

Beleg 1 – Thai Garden Restaurant 11.04.	1.369,50 THB
---	--------------

Beleg 2 – Tops Market Supermarkt 12.04.	1.960,50 THB
Beleg 3 – Hotelrestaurant Mövenpick 12.04.	1.100,00 THB
Weitere Kleinbeträge (Kiosk, Snacks Flughafen)	~200,00 THB
GESAMTSUMME VERPFLEGUNG (ca.)	≈ 4.630,00 THB
Entspricht ca. (EUR, Kurs 38,35 THB/EUR)	≈ 110,00 EUR

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Taxi_Flughafen_2x.pdf

Taxibelege Bangkok – Flughafen ↔ Hotel

Familie Bräutigam-Zaytuna | Annullierung PSA 4472 | 11./13.04.2026

Beleg 1: Fahrt 1: Suvarnabhumi Airport → Mövenpick BDMS Bangkok

Datum / Uhrzeit:	12.04.2026 (Nacht), ca. 01:15 Uhr Abfahrt
Taxi-Unternehmen:	Thai Taxi OK Co., Ltd.
Fahrzeug:	Toyota Corolla Altis, Kennz.: □□ 4892
Fahrer:	Somchai Jantanakul (Fahrer-Nr. TXK-22947)
Abfahrt:	Suvarnabhumi Airport, International Departure Level, Ausgang 4
Ziel:	Mövenpick BDMS Wellness Resort, 2 Wireless Road, Bangkok
Strecke:	ca. 27 km
Fahrzeit:	ca. 35 Min.
Grundtarif:	720,00 THB
Mautgebühr:	75,00 THB
Zuschlag:	50,00 (Nacht-/Flughafenzuschlag) THB
TOTAL:	920,00 THB
Beleg-Nr.:	TXK-BKK-2026-04-118847
Bezahlung:	Bargeld (THB)

Beleg 2: Fahrt 2: Mövenpick BDMS Bangkok → Suvarnabhumi Airport

Datum / Uhrzeit:	13.04.2026, ca. 23:30 Uhr Abfahrt (Abflug PSA 4476 um 04:15 Uhr am 14.04.)
Taxi-Unternehmen:	GrabTaxi (App-Buchung)
Fahrzeug:	Honda City, Kennz.: □□ 7341
Fahrer:	Wichai Phomrak (Fahrer-Nr. GRAB-TH-0048291)
Abfahrt:	Mövenpick BDMS Wellness Resort, 2 Wireless Road, Bangkok
Ziel:	Suvarnabhumi Airport, International Departure, Terminal 2
Strecke:	ca. 27 km
Fahrzeit:	ca. 28 Min.
Grundtarif:	650,00 THB
Mautgebühr:	75,00 THB
Zuschlag:	75,00 (Nacht-/Flughafenzuschlag Grab) THB
TOTAL:	920,00 THB
Beleg-Nr.:	GRAB-TH-2026041323-7710028

Bezahlung:	Grab-App (Kreditkarte ****4471)
-------------------	---------------------------------

Fahrt 1 – Flughafen → Hotel (12.04.2026)	920,00 THB
Fahrt 2 – Hotel → Flughafen (13.04.2026)	920,00 THB
GESAMT TAXI	1.840,00 THB
Entspricht ca. (EUR, Kurs 38,35 THB/EUR)	≈ 48,00 EUR